

◆ Caso práctico: Caso 1: La multa sin fundamento legal

El Director de Protección Civil del Municipio de Querétaro impone una multa de \$50,000 a un restaurante por «incumplir normas de seguridad». La resolución no cita ningún artículo de ley ni detalla en qué consiste el incumplimiento.

- **Planteamiento:** El acto carece de fundamentación y motivación. ¿Qué elemento del artículo 3 de la LFPA está ausente? ¿Produce nulidad o anulabilidad?
- **Partes:** Propietario del restaurante (particular), Dirección de Protección Civil municipal (autoridad).
- **Preguntas:** ¿Qué recurso procede? ¿Cuál sería el principal concepto de violación? ¿Puede la autoridad emitir un nuevo acto?
- **Guía de análisis:** Verificar la ausencia de fundamentación y motivación (art. 3, fracc. V). Corresponde a nulidad (art. 6).
- **Rúbrica:** Identificar el vicio correcto (25%), clasificar como nulidad (25%), proponer el recurso administrativo adecuado (25%), explicar los efectos de la declaración de nulidad (25%).

◆ Caso práctico: Caso 2: La licencia revocada sin audiencia

La Secretaría de Desarrollo Urbano otorga a «Constructora del Valle» una licencia para construir un conjunto habitacional. Seis meses después, revoca la licencia argumentando que «el interés público ha cambiado», sin notificar ni escuchar a la empresa.

- **Planteamiento:** ¿Es válida la revocación? ¿Se violó la garantía de audiencia?
- **Partes:** Constructora del Valle (particular), Secretaría de Desarrollo Urbano (autoridad).
- **Preguntas:** ¿Cuál es el fundamento legal de la revocación (art. 11, fracc. VI LFPA)? ¿Debió seguir un procedimiento previo? ¿Tiene derecho la empresa a indemnización?
- **Guía de análisis:** La revocación debe respetar la garantía de audiencia: la jurisprudencia exige que la autoridad otorgue al afectado oportunidad de ser oído antes de retirar un acto que le concedió derechos.
- **Rúbrica:** Identificar la violación al debido proceso (30%), analizar los límites de la revocación (30%), proponer la vía de defensa (40%).

◆ Caso práctico: Caso 3: La concesión de agua y la caducidad

CONAGUA declara la caducidad de una concesión para extraer agua argumentando que la empresa no presentó los reportes anuales de volumen de extracción durante dos años consecutivos.

- **Planteamiento:** ¿El incumplimiento de presentar reportes es una obligación esencial que justifica la caducidad?
- **Partes:** Agroindustrial del Norte (concesionario), CONAGUA (autoridad).
- **Preguntas:** ¿Qué exige la jurisprudencia para que proceda la caducidad de una concesión? ¿Qué medio de defensa procede?
- **Guía de análisis:** La caducidad solo procede por incumplimiento de obligaciones esenciales de la concesión, no por cargas accesorias.

- **Rúbrica:** Explicar la caducidad (25%), aplicar la jurisprudencia (30%), identificar el medio de defensa (25%), evaluar la proporcionalidad (20%).

◆ Caso práctico: Caso 4: El juicio de lesividad del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Puebla otorga una autorización para operar un estacionamiento público. Dos años después, descubre que la facultad correspondía al Cabildo, no al Director de Vía Pública.

- **Planteamiento:** ¿Puede el Ayuntamiento revocar unilateralmente la autorización? ¿Qué figura jurídica debe utilizar?
- **Partes:** Ayuntamiento de Puebla (autoridad), particular beneficiario.
- **Preguntas:** ¿Qué es el juicio de lesividad? ¿Ante qué tribunal debe promoverse? ¿Cuál es la carga de la prueba?
- **Guía de análisis:** No puede revocar directamente porque el acto es favorable. Debe promover juicio de lesividad ante el TFJA (Hamdan, Tema X).
- **Rúbrica:** Explicar el juicio de lesividad (35%), identificar la competencia del TFJA (25%), analizar los derechos del particular (40%).